REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX TRAVAIL PATRIE

LOI N° 2000/011 DU 19 DEC 2000

RELATIVE AU DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE 1er. – La présente loi régit le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur au Cameroun.

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2. – Pour l'application de la présente loi et des actes réglementaires qui en découlent, on entend par :

1. « œuvre originale », celle qui, dans ses éléments caractéristiques ou dans l'expression, se distingue des œuvres antérieures ;

2. « œuvre de collaboration », celle dont la création est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs, que ce concours puisse être individualisé ou non ,

3. « œuvre composite », celle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante, sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ,

4. « œuvre audiovisuelle », celle constituée d'une série animée d'images liées entre elles, sonorisées ou non ;

5. « œuvre posthume », celle rendue accessible au public après le décès de l'auteur ;

6. « œuvre anonyme », celle qui ne porte pas le nom de son auteur ,

7. « œuvre pseudonyme », celle qui désigne l'auteur par un nom fictif ,

8 « œuvre du domaine public », celle dont la période de protection a expiré .

9. « œuvre inspirée du folklore », celle composée à partir d'éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel national ;

10. « folklore », l'ensemble des productions d'éléments caractéristiques du patrimoine culturel traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes de cette communauté, comprenant notamment les contes populaires, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques, les rituels et les productions d'art populaire ;

11 « programme d'ordinateur », ou « logiciel », l'ensemble d'instructions qui commandent à l'ordinateur l'exécution de certaines tâches ,

12. « bases de données » ou « banques de données », le recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments systématisés de manière à pouvoir être recherchés et traités à l'aide d'un ordinateur ,

13. « œuvre de commande », celle créée pour le compte d'une personne physique ou morale dénommée commanditaire, moyennant rémunération ,

14 « œuvre collective », celle créée par plusieurs auteurs à l'initiative et sous la responsabilité d'une personne physique ou morale qui la publie sous son nom, et dans laquelle les contributions des auteurs qui ont participé à la création de l'œuvre se fondent dans l'ensemble de l'œuvre, sans qu'il soit possible d'identifier isolément la contribution de chacun des auteurs dans cet ensemble ;

15. « artistes-interprètes », les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques, y compris les expressions du folklore ,

16. « phonogramme », toute fixation de sons provenant d'une interprétation ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une œuvre audiovisuelle ,

17. « vidéogramme », toute fixation d'images accompagnées ou non de sons .

18. « programme », tout ensemble d'images, de sons ou d'images et de sons, qui est enregistré ou non et qui est incorporé dans des signaux destinés à être distribués ;

19. « entreprise de communication audiovisuelle », l'organisme de radiodiffusion, de télévision ou tout autre moyen qui transmet les programmes au public .

20. « producteur de phonogramme », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons ou d'une représentation de sons, ou la personne physique ou morale qui a pris l'initiative de ladite fixation ;

21. « producteur de vidéogramme », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les images sonorisées ou non, ou la représentation de telles images, ou la personne physique ou morale qui a pris l'initiative de ladite fixation ;

22. « publication », le fait de rendre accessible au public l'original ou un exemplaire d'une œuvre littéraire ou artistique, d'une interprétation, d'un programme, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme ;

23. « réémission », l'émission simultanée ou en différé par une entreprise de communication audiovisuelle d'un programme d'une autre entreprise de communication audiovisuelle.

TITRE II

DU DROIT D'AUTEUR

CHAPITRE I

DES ŒUVRES PROTEGEES ET DE LA TITULARITE DES DROITS

ARTICLE 3. – (1) Sont protégées par la présente loi, toutes les œuvres du domaine littéraire ou artistique, quels qu'en soient le mode, la valeur, le genre ou la destination de l'expression, notamment :

a) les œuvres littéraires, y compris les programmes d'ordinateur ;

b) les compositions musicales avec ou sans paroles ;

c) les œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques et pantomimiques créées pour la scène ;

d) les œuvres audiovisuelles ;

e) les œuvres de dessin, de peinture, de lithographie, de gravure à l'eau forte ou sur le bois et autres œuvres du même genre ;

f) les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes ;

g) les œuvres d'architecture, aussi bien les dessins et maquettes que la construction elle-même ;

h) les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien le croquis ou le modèle que l'œuvre elle-même ,

i) les cartes ainsi que les dessins et reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique ,

j) les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie

(2) Le droit d'auteur porte sur l'expression par laquelle les idées sont décrites, expliquées, illustrées. Il s'étend aux éléments caractéristiques des ouvrages, tel le plan d'une œuvre littéraire dans la mesure où il est matériellement lié à l'expression

(3) Seuls sont protégés par la présente loi les expressions ou les éléments caractéristiques originaux qui résultent d'une création

(4) Ne sont pas protégés par le droit d'auteur

a) les idées en elles-mêmes ,

b) les lois, les décisions de justice et autres textes officiels, ainsi que leurs traductions officielles ;

c) les armoiries, les décorations, les signes monétaires et autres signes officiels

ARTICLE 4.- (1) L'œuvre s'entend aussi bien sous sa forme première que dérivée, ou composite

(2) Outre les œuvres citées à l'article 3 ci-dessus, sont notamment protégées comme œuvres composites, sans préjudice des droits d'auteur sur l'œuvre préexistante .

a) les traductions, adaptations, arrangements ou autres modifications d'œuvres littéraires ou artistiques ,

b) les recueils d'œuvres, y compris ceux d'expressions du folklore ou de simples faits ou données, tels que les encyclopédies, les anthologies, les compilations de données, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sur toute autre forme qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des œuvres originales ,

c) les œuvres inspirées du folklore

ARTICLE 5. – (1) Le folklore appartient à titre originaire au patrimoine culturel national.

(2) Est libre la représentation ou la fixation directe ou indirecte du folklore à des fins privées.

(3) La représentation ou la fixation directe ou indirecte en vue de son exploitation lucrative est subordonnée à l'autorisation préalable de l'administration en charge de la culture, moyennant paiement d'une redevance dont le montant est fixé par voie réglementaire suivant les conditions en usage dans chacune des catégories de création considérée.

(4) La somme perçue est reversée dans un compte de soutien à la politique culturelle.

ARTICLE 6. – (1) Le titre d'une œuvre est protégé comme l'œuvre elle-même dès lors qu'il présente un caractère original.

(2) Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée, utiliser son titre pour désigner une œuvre du même genre au cas où cette utilisation serait de nature à créer une confusion dans l'esprit du public.

ARTICLE 7. – (1) L'auteur est la personne physique qui a créé une œuvre littéraire ou artistique. Est également auteur, la personne physique qui a conçu une œuvre et a déclenché la réalisation par un procédé automatique.

(2) L'auteur d'une œuvre protégée en vertu de la présente loi est le premier titulaire du droit d'auteur sur ladite œuvre.

(3) L'œuvre est réputée créée indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la réalisation personnelle, même inachevée, de la conception. Est assimilée à l'œuvre créée l'œuvre photographique ou toute autre œuvre issue d'une réalisation à l'aide d'un procédé automatique.

(4) Sauf preuve contraire, est auteur celui ou ceux sous le nom ou pseudonyme desquels l'œuvre est déclarée à l'organisme de gestion collective compétente ou est publiée.

ARTICLE 8. – (1) Les coauteurs sont les premiers cotitulaires du droit d'auteur sur l'œuvre de collaboration. Cependant, sauf stipulation contraire entre les coauteurs, si une œuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes, chaque coauteur est libre d'exploiter la partie indépendante qu'il a créée tout en demeurant cotitulaire des droits attachés à l''oeuvre de

collaboration considérée comme un tout. Toutefois, cette exploitation ne doit pas porter préjudice à celle de l'oeuvre commune.

(2) Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. Le coauteur qui prend l'initiative d'agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d'irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause ses coauteurs

(3) La mise à jour des éléments de l'œuvre due à l'un des coauteurs ne peut être faite sans son consentement ou sans mise en demeure d'avoir à la faire s'il s'y refuse.

(4) Le coauteur qui a volontairement laissé exploiter l'œuvre de collaboration sans rien réclamer a ainsi renoncé à tirer profit de cette exploitation, mais peut exercer pour l'avenir des droits de coauteurs.

(5) Sauf convention contraire, les bénéfices résultant de l'exploitation de l'œuvre reviennent à chaque coauteur proportionnellement à sa contribution dans la création.

(6) L'œuvre de collaboration fait l'objet d'une convention de collaboration En cas de désaccord, il appartient à la juridiction compétente de statuer.

(7) Nonobstant les droits découlant pour le coauteur de sa contribution à l'œuvre de collaboration, les autres coauteurs d'un commun accord, peuvent faire terminer une contribution que ce coauteur n'a pas achevée par suite de refus ou d'un cas de force majeure.

(8) L'œuvre de collaboration est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre les coauteurs. Pour les œuvres de collaboration qui constituent des œuvres de commande, la version définitive doit avoir été établie d'un commun accord entre les coauteurs et le commanditaire.

ARTICLE 9. – (1) Les auteurs des œuvres pseudonymes ou anonymes jouissent sur celles-ci des prérogatives énoncées à l'article 13 ci-dessous. Toutefois, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile, ni justifié de leur qualité, ils sont représentés par l'éditeur de leurs œuvres.

(2) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité civile de l'auteur.

ARTICLE 10. – L'auteur d'une œuvre composite est le premier titulaire du droit d'auteur sur celle-ci, sous réserve du respect du droit d'auteur attaché à chaque œuvre préexistante incluse dans l'œuvre dérivée.

ARTICLE 11. – (1) Le premier titulaire du droit d'auteur sur une œuvre collective est la personne physique ou morale à l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'œuvre a été créée et qui l'a publiée sous son nom.

(2) Sauf stipulation contraire, chaque auteur d'une œuvre incluse dans l'œuvre collective conserve le droit d'exploiter sa contribution indépendamment de l'œuvre collective, à condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation de cette dernière

ARTICLE 12. – (1) Dans le cas d'une œuvre de commande, l'auteur est le premier titulaire du droit d'auteur. Toutefois, sauf disposition contractuelle, les droits patrimoniaux sur ladite œuvre sont considérés comme transférés au commanditaire qui les exerce dans les limites convenues.

(2) L'auteur exerce son droit moral sur l'œuvre de commande sans nuire à la jouissance des droits patrimoniaux transférés

(3) Dans le cas d'une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le commanditaire et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au commanditaire des droits patrimoniaux sur l'œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support.

CHAPITRE II

DES ATTRIBUTS DU DROIT D'AUTEUR

ARTICLE 13. – (1) Les auteurs des œuvres de l'esprit jouissent sur celles-ci, du seul fait de leur création, d'un droit de propriété exclusif et opposable à tous, dit « droit d'auteur » dont la protection est organisée par la présente loi.

(2) Ce droit comporte des attributs d'ordre moral et des attributs d'ordre patrimonial.

ARTICLE 14. – (1) Les attributs d'ordre moral confèrent à l'auteur, indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, le droit :

a) de décider de la divulgation et de déterminer les procedes et les modalités de cette divulgation ;

b) de revendiquer la paternité de son œuvre en exigeant que son nom ou sa qualité soit indiquée chaque fois que l'œuvre est rendue accessible au public ,

c) de défendre l'intégrité de son œuvre en s'opposant notamment à sa déformation ou mutilation ;

d) de mettre fin à la diffusion de son œuvre et d'y apporter des retouches ,

(2) L'auteur ne peut exercer le droit de retrait et de repentir vise a l'alinéa (1) ci-dessus qu'à charge de l'indemnisation préalable du bénéficiaire éventuel d'une autorisation.

(3) Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens justifie le retrait d'office de l'œuvre par l'auteur.

(4) Les attributs d'ordre moral sont attachés à la personne de l'auteur. Ils sont notamment perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

ARTICLE 15.- (1) Les attributs d'ordre patrimonial du droit d'auteur emportent le droit exclusif pour l'auteur d'exploiter ou d'autoriser l'exploitation de son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pecuniaire

(2) Le droit d'exploitation comprend le droit de représentation, le droit de reproduction, le droit de transformation, le droit de distribution et le droit de suite

(3) Les créances attachées aux attributs patrimoniaux du droit d'auteur sont soumises au même régime que les créances salariales

ARTICLE 16.- (1) Par « représentation », il faut entendre la communication d'une œuvre litteraire ou artistique au public, y compris sa mise a la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement La représentation comprend notamment

a) la récitation, la représentation dramatique et l'execution publiques de l'œuvre par tous moyens ou procedes

b) l'exposition publique de l'original ou des exemplaires d'une œuvre d'art .

c) la télédiffusion, c'est-a-dire la diffusion soit sans fil, telle la radiodiffusion ou la télévision, soit par fil ou tout autre dispositif technique analogue, de sons, d'images, de textes ou de messages de même nature

(2) L'émission d'une œuvre vers un satellite est assimilée à une représentation, même si ladite émission est effectuée en dehors du territoire national dès lors qu'elle a été faite à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication ayant son principal établissement sur le territoire national

ARTICLE 17 - (1) Par « reproduction », il faut entendre la fixation matérielle de tout ou partie d'une œuvre littéraire ou artistique par tous moyens qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte, y compris par stockage permanent ou temporaire sous forme électronique. Elle s'effectue notamment par photographie, imprimerie, dessin, gravure, moulage, enregistrement audiovisuel, magnétique ou mécanique.

(2) Pour une œuvre d'architecture, l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type équivaut à la reproduction

ARTICLE 18 - Par « transformation », il faut entendre l'adaptation, la traduction, l'arrangement ou une autre modification d'une œuvre littéraire ou artistique

ARTICLE 19 - La distribution est l'offre de vente, de location, la vente, la location ou tout autre acte de mise en circulation à titre onéreux de l'original ou des exemplaires d'une œuvre littéraire ou artistique

ARTICLE 20 - (1) Le droit de suite confère à l'auteur des œuvres graphiques ou plastiques ou des manuscrits, nonobstant toute cession de l'original de l'œuvre ou du manuscrit, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cet original ou de ce manuscrit faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant, quelles que soient les modalités de l'opération réalisée par ce dernier

(2) Le taux de ce droit et les modalités de perception sont fixes par voie reglementaire

(3) Ce droit est transmissible à cause de mort

ARTICLE 21.- (1) La propriété d'une œuvre est indépendante de la propriété de l'objet matériel Sauf stipulation contraire, l'acquéreur de l'original ou d'un exemplaire d'une œuvre n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits d'auteurs prévus par la présente loi. Ces droits subsistent en la personne du premier titulaire du droit d'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause qui ne pourront toutefois exiger de l'acquéreur la mise à leur disposition dudit objet

(2) Sauf stipulation contraire et nonobstant les dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus, l'acquéreur légitime d'un original ou d'un exemplaire d'une œuvre, jouit du droit de présentation direct de cet original ou exemplaire au public

(3) Le droit prévu à l'alinéa (2) ci-dessus ne s'étend pas aux personnes qui sont entrées en possession d'originaux ou d'exemplaires d'une œuvre par voie de location ou de tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété.

ARTICLE 22 - (1) L'exploitation de l'œuvre par une personne autre que le premier titulaire du droit d'auteur ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable de ce dernier ou de ses ayants droit ou ayants cause, donnée par tout moyen laissant trace écrite, y compris les supports électroniques

(2) L'écrit est exigé à peine de nullité

(3) L'autorisation d'exploiter une œuvre peut porter sur tout ou partie des droits patrimoniaux, à titre gratuit ou onéreux

(4) Lorsque l'autorisation est totale, sa portée est limitée aux modes d'exploitation prévus dans l'acte .

(5) L'autorisation portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doit faire l'objet d'un écrit distinct de celui relatif à l'édition proprement dite de l'œuvre imprimée

(6) L'autorisation est limitée aux droits patrimoniaux expressément mentionnés dans l'acte. Chaque droit fait l'objet d'une mention distincte

(7) L'acte d'autorisation détermine les buts envisages, le mode, la durée et le lieu d'exploitation

(8) Le défaut de mention du lieu d'exploitation est considéré comme limitant l'autorisation au pays dans lequel elle est accordée

(9) Le defaut de mention du lieu d'exploitation est considéré comme limitant l'autorisation au mode d'exploitation nécessaire aux buts envisagés lors de l'octroi de la licence.

ARTICLE 23 - (1) Le contrat de licence peut être exclusif ou non

(2) Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne en même temps que le premier titulaire du droit d'auteur et d'autres titulaires éventuels de licences non exclusives.

(3) Une licence exclusive autorise son titulaire à l'exclusion de tout autre, y compris le premier titulaire du droit d'auteur, à accomplir de la manière qui lui est permise les actes qu'elle concerne.

(4) Aucune licence ne doit être considérée comme licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre le premier titulaire du droit d'auteur et le titulaire de la licence

ARTICLE 24 - (1) La rémunération de l'auteur est proportionnelle aux recettes d'exploitation

(2) Elle peut être forfaitaire dans les cas suivants

a) la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut pratiquement être déterminée ;

b) les frais de contrôle sont hors de proportion avec les résultats à atteindre ,

c) l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité.

(3) Lorsqu'une rémunération forfaitaire est fixée en violation de la règle prévue à l'alinéa (1), la rémunération s'élève à 20 % des recettes d'exploitation

ARTICLE 25 - Le bénéficiaire de l'autorisation doit rechercher une exploitation effective conforme aux usages de la profession et à la nature de l'œuvre

ARTICLE 26 - L'autorisation d'exploiter l'ensemble des œuvres futures de l'auteur est nulle sauf si elle est faite en faveur d'un organisme de gestion collective

ARTICLE 27 - Est réputée nulle la clause par laquelle l'auteur s'engage à ne pas créer d'œuvre

ARTICLE 28 - Les droits d'auteur sont transmissibles à cause de mort.

ARTICLE 29.- (1) Lorsque l'œuvre a été publiée avec l'autorisation de l'auteur, ce dernier ne peut interdire :

a) les représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille, à condition qu'elles ne donnent lieu à aucune forme de recette ;

b) les représentations effectuées gratuitement à des fins éducatives, scolaires ou au cours d'un service religieux et dans les enceintes réservées à cet effet ;

c) les reproductions et transformations en un seul exemplaire destinées a un usage strictement personnel et privé de celui qui les accomplit, excluant toute utilisation collective ou toute exploitation à des fins lucratives, sauf dans les cas prévus aux alinéas (2) et (3) ci-dessous ,

d) les analyses, les revues de presse, les courtes citations justifiees par le caractère critique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre, à condition qu'elles soient accompagnées par la mention « source » et du nom de l'auteur, si ce nom figure dans la source ,

e) l'utilisation des œuvres littéraires ou artistiques à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de publication, d'émission de télédiffusion ou d'enregistrement sonores ou visuels, sous reserve qu'une telle utilisation ne soit pas abusive et qu'elle soit denuée de tout caractere lucratif ,

f) la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ,

g) les reproductions en braille destinées aux aveugles ,

h) la reproduction ou la transformation aux fins de preuve dans les procédures administratives ou judiciaires

(2) La reproduction temporaire d'une œuvre est permise à condition que cette reproduction

a) ait lieu au cours d'une transmission numérique de l'œuvre ou d'un acte visant à rendre perceptible une œuvre stockée sous forme numérique ,

b) soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée par le titulaire du droit d'auteur ou par la loi, à effectuer ladite transmission de l'œuvre ou l'acte visant à la rendre perceptible ,

c) ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu'elle ait lieu dans le cadre de l'utilisation normale du matériel et qu'elle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l'œuvre à des fins autres que celles prévues aux (a) et (b) ci-dessus

(3) La limitation pour copie privée prévue à l'alinéa (1) ci-dessus ne s'applique pas .

a) à la reproduction d'œuvre d'architecture sous forme de bâtiments ou de constructions similaires ,

b) à la reproduction reprographique d'un livre entier ou d'une œuvre musicale sous forme graphique ;

c) à la reproduction de bases ou banques de données et des logiciels, sauf dans les cas prévus à l'article 36 ;

d) à aucune autre reproduction d'une œuvre qui porterait atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur

ARTICLE 30 - Les œuvres littéraires ou artistiques vues, entendues ou enregistrées au cours d'un événement d'actualité peuvent, dans un but d'information, et par courts extraits, être reproduites et rendues accessibles au public à l'occasion d'un compte rendu de cet événement par le moyen de la photographie ou par voie de télédiffusion ou tout autre procédé de communication publique

ARTICLE 31.- Sauf si le droit d'exploitation est expressement reserve, les articles d'actualité politique, sociale, économique ou religieuse, les discours politiques, les discours prononcés dans les débats judiciaires ainsi que les sermons, conférences, allocutions et autres œuvres de même nature peuvent être reproduits par la presse ou télédiffusées en version originale ou en traduction Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée, ainsi que le nom de l'auteur.

ARTICLE 32.- (1) Les œuvres d'art, y compris les œuvres d'architecture placées de façon permanente dans un lieu public, peuvent être reproduites et rendues accessibles au public par le moyen de la photographie ou de l'audiovisuel

(2) Est illicite toute exploitation à des fins lucratives de ces reproductions sans l'autorisation préalable de l'auteur des œuvres visées à l'alinéa précédent

ARTICLE 33.- (1) Lorsque l'autorisation de télédiffuser a eté accordée à une entreprise de communication audiovisuelle, ladite autorisation couvre l'ensemble des communications gratuites sonores ou visuelles exécutées par cette entreprise par ses propres moyens techniques et artistiques et sous sa responsabilité.

(2) L'autorisation visée ci-dessus ne s'étend pas aux executions effectuees dans les lieux publics, tels que les cafés, les restaurants, les hôtels, les cabarets, les magasins divers, les centres culturels, les moyens de transport public, les clubs dits privés pour lesquels une autorisation prealable doit être sollicitee

ARTICLE 34 - Sauf stipulation contraire

a) l'autorisation de telediffuser une œuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette telediffusion, a moins qu'elle ne soit faite en simultane et integralement par l'organisme benéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone geographique conventionnellement prevue ,

b) l'autorisation de télediffuser l'œuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la telediffusion de cette œuvre dans un lieu accessible au public ,

c) l autorisation de telediffuser l'œuvre par voie hertzienne ne comprend pas son emission vers un satellite permettant la reception de cette

œuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que l'auteur ou ses ayants droit ou ses ayants cause aient autorisé ces organismes a communiquer l'œuvre au public, auquel cas l'organisme d'émission est exonère du paiement de toute rémunération.

ARTICLE 35.- (1) Pour leurs émissions diffusées, il est permis aux organismes de communication audiovisuelle de procéder par leurs propres moyens à des enregistrements éphémères des œuvres en un ou plusieurs exemplaires, qu'ils sont autorisés a diffuser. Ces exemplaires ne peuvent être vendus, loués ou prêtes

(2) Les enregistrements éphémères doivent être detruits dans un delai de trois mois, à moins que le titulaire du droit de reproduction n'ait expressément consenti un délai de conservation plus long

(3) Sans préjudice du droit de l'auteur à une rémunération équitable, les reproductions pourront être conservées dans les archives officielles

ARTICLE 36 - (1) Pour les droits de reproduction et de transformation des logiciels et des bases ou banques de données, outre les dérogations prévues a l'article 29 (2), seules sont admises les exceptions prévues au présent article

(2) Le titulaire du droit d'auteur ne peut interdire au detenteur legitime d'un logiciel ou d'une base ou banque de données

a) de reproduire les parties mineures de cette base ou banque de donnees ,

b) de reproduire ou transformer ce logiciel ou cette base ou banque de donnees conformément à leurs destinations, y compris de corriger les erreurs ,

c) de reproduire ce logiciel ou cette base ou banque de donnees en vue de les remplacer au cas où ils seraient perdus, detruits ou rendus inutilisables ,

d) de proceder a la decompilation, c'est-a-dire de reproduire et de traduire ce logiciel, lorsque ces actes permettent d'obtenir les informations necessaires pour realiser un logiciel compatible avec ce dernier ou avec un ou plusieurs autres logiciels

ARTICLE 37 - (1) Les droits patrimoniaux de l'auteur durent toute sa vie et persistent apres son décès, pendant l'annee civile en cours et les cinquante

annees qui suivent. Ils persistent également au profit de tous ayants droit ou ayants cause pendant l'année de la mort du dernier survivant des collaborateurs et les cinquante années qui suivent pour les œuvres de collaboration

(2) Les droits patrimoniaux d'auteur durent pendant les cinquante annees à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'œuvre a été publiée avec le consentement de l'auteur. Si une telle publication n'a pas eu lieu dans les cinquante années à compter de la création, les droits durent cinquante années à compter de la fin de l'année civile de la création. C'est le cas

a) des œuvres audiovisuelles ,
b) des œuvres d'art appliqué ,
c) des œuvres collectives.

(3) Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, les droits durent les cinquante années qui suivent la fin de l'année civile de la publication autorisee La durée est celle de l'alinéa (1) du présent article si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité civile de l'auteur ou si ce dernier révele celle-ci avant l'expiration de ce délai Si une telle publication n'a pas eu lieu dans les cinquante années à compter de la création, les droits durent cinquante années à compter de la fin de l'année civile de la création

(4) Pour les œuvres posthumes la durée est de cinquante annees a compter de la fin de l'année civile de la publication autorisée de l'œuvre Les droits patrimoniaux appartiennent aux ayants droit de l'auteur ou aux ayants cause lorsque l'œuvre est publiee au cours de la période prévue à l'alinea (1) du present article Lorsque la publication a eu lieu a l'expiration de cette période, les droits appartiennent a l'ayant droit ou a l'ayant cause qui a procede ou fait proceder a cette publication

ARTICLE 38 - Les œuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication separee, sauf si elles ne constituent qu'un fragment d'une œuvre precédemment publiee Elles ne peuvent être jointes aux autres œuvres du même titulaire precedemment publiees que si les ayants droit ou ayants cause jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation

ARTICLE 39 - (1) A l'expiration des delais de protection vises a l'article 37 ci-dessus, le droit exclusif tombe dans le domaine public

(2) L exploitation des œuvres du domaine public est subordonnee au respect des droits moraux, a une déclaration prealable adressee au ministre en charge de la culture et au paiement d'une redevance dont le

produit est verse dans le compte de soutien à la politique culturelle prevu a l'article 5 (4) ci-dessus

(3) Le taux de la redevance est fixe par voie réglementaire

CHAPITRE III
DU CONTRAT DE REPRESENTATION ET DU CONTRAT D'EDITION

ARTICLE 40 - Le contrat de représentation est la convention par laquelle le titulaire du droit d'auteur autorise un organisateur de spectacle à exécuter, faire ou laisser exécuter, représenter, faire ou laisser représenter publiquement ladite œuvre, selon les conditions qu'ils déterminent

ARTICLE 41 - (1) Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée et pour un nombre déterminé de communications au public Sauf stipulation expresse de droit exclusif, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation

(2) La représentation publique doit se faire dans les conditions propres a garantir le respect du droit moral du titulaire visé à l'article 40 ci-dessus

(3) L'organisation de spectacles est subordonnée à l'obtention d'une autorisation et au paiement par l'organisateur d'une redevance dans les conditions fixees par voie réglementaire L'organisateur de spectacles ne peut transferer le benefice de son contrat sans le consentement ecrit du titulaire du droit d'auteur

ARTICLE 42 -Le contrat d'edition est la convention par laquelle le titulaire du droit d'auteur autorise a des conditions determinees, une personne appelee editeur, à fabriquer un nombre défini d'exemplaires de l'œuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication

ARTICLE 43 - (1) Le titulaire du droit d'auteur est tenu

a) de garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire exclusif du droit cede ou concéde ,

b) de faire respecter ce droit et de le defendre contre toute atteinte

c) de permettre a l'editeur de remplir ses obligations et notamment de remettre dans un delai prevu au contrat, l'objet de l'edition dans une forme qui permette la fabrication normale

(2) L'éditeur est tenu :

a) d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions et suivant les modes d'expression prévus au contrat ;

b) de n'apporter à l'œuvre aucune modification sans l'autorisation écrite du titulaire du droit d'auteur ;

c) de faire figurer sur chacun des exemplaires, sauf convention contraire, le nom, le pseudonyme ou la marque du titulaire du droit d'auteur ,

d) de réaliser, sauf convention spéciale, l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession ;

e) d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie, ainsi qu'une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession ;

f) de restituer au titulaire du droit d'auteur l'objet de l'édition après achèvement de la fabrication.

ARTICLE 44. – (1) L'éditeur est également tenu de fournir au titulaire du droit d'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes.

(2) Le titulaire du droit d'auteur pourra exiger, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, au moins une fois l'an, la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués au cours de l'exercice et précisant la date et l'importance des tirages, ainsi que le nombre d'exemplaires en stock.

(3) Sauf usages ou conventions contraires, l'état visé à l'alinéa (2) ci-dessus mentionnera le nombre d'exemplaires vendus par l'éditeur, ceux des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou par force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées au titulaire du droit d'auteur.

ARTICLE 45. – (1) Lorsque, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, l'exploitation du fonds de commerce est continuée par le syndic ou le liquidateur, celui-ci est tenu par toutes les obligations de l'éditeur. Dans le cas contraire et lorsqu'aucune cession dudit fonds n'est intervenue dans le délai d'une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d'édition peut, à la demande du titulaire du droit d'auteur, être résilié

(2) En cas de vente du fonds de commerce, l'acquéreur est tenu par les obligations du cédant.

(3) Le syndic ou le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation que quinze jours au moins après avoir averti le titulaire du droit d'auteur de son intention par lettre recommandée avec accuse de réception. Le titulaire du droit d'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'expert.

ARTICLE 46. – (1) L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation du titulaire du droit d'auteur.

(2) En cas d'aliénation du fonds de commerce de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux du titulaire, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.

(3) Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou l'un des co-indivisaires, en conséquence de la liquidation ou du partage, ne peut, en aucun cas, être considérée comme une cession.

ARTICLE 47. – (1) Le contrat d'édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires de l'œuvre.

(2) La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure du titulaire du droit d'auteur lui impartissant un délai d'épuisement, l'éditeur n'a pas procede à la réédition L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les six mois.

(3) En cas de décès, ou, selon le cas, de dissolution du titulaire du droit d'auteur, si l'œuvre est inachevée, le contrat est résilié en ce qui concerne la partie de l'œuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit ou ayants cause dudit titulaire.

ARTICLE 48. – Le titulaire du droit d'auteur peut accorder à un éditeur un droit de préférence pour l'édition de ses œuvres futures, à condition qu'elles soient relatives à un genre déterminé. Ce droit est toutefois limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux

ARTICLE 49.- (1) Ne constitue pas un contrat d'édition :

a) le contrat dit « à compte d'auteur » par lequel le titulaire du droit d'auteur verse à l'éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'œuvre et d'en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage d'ouvrage ;

b) le contrat dit « de compte à demi » par lequel le titulaire du droit d'auteur charge un éditeur de fabriquer à ses frais et en nombre déterminé, dans la forme et suivant les modes d'expression définis au contrat, des exemplaires de l'œuvre, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager proportionnellement les bénéfices et les pertes d'exploitation. Ce contrat constitue une association en participation.

(2) Les contrats visés à l'alinéa précédent ne sont réputés conclus qu'après approbation de l'organisme compétent de gestion collective.

CHAPITRE IV
DU CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE

ARTICLE 50.- Le contrat de production audiovisuelle est la convention par laquelle une ou plusieurs personnes physiques s'engagent, moyennant rémunération, à créer une œuvre audiovisuelle pour une personne physique ou morale dénommée producteur.

ARTICLE 51.- (1) Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une œuvre audiovisuelle, autres que l'auteur d'une œuvre musicale, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l'auteur, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle

(2) Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l'œuvre Il prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l'œuvre qui sont conservés, ainsi que les modalités de cette conservation.

(3) La rémunération des auteurs est due pour chaque sorte d'exploitation Sous reserve des dispositions de l'article 24 ci-dessus, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une œuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix

compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur Elle est versee aux auteurs par le producteur

ARTICLE 52 - (1) Le producteur fournit, au moins une fois par an, a l'auteur et aux coauteurs, un état des recettes provenant de l'exploitation de l'œuvre, selon chaque mode d'exploitation. A la demande de ces derniers, il leur fournit toute justification propre à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits à sa disposition

(2) L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits cedés

ARTICLE 53 - (1) Le producteur est tenu d'assurer a l'œuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession et à la nature de l'œuvre

(2) Le producteur doit consulter le réalisateur avant tout transfert de l'œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation

ARTICLE 54 - En vue du paiement de la rémunération qui leur est due au titre de l'exploitation de l'œuvre audiovisuelle, les auteurs bénéficient du même privilège que celui prévu à l'article 15 (3) ci-dessus.

ARTICLE 55 - (1) Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas la resiliation du contrat de production audiovisuelle Lorsque la realisation ou l'exploitation de l'œuvre est continuee, toutes les obligations du producteur a l'egard des coauteurs doivent être respectees par le syndic l'administrateur ou toute personne intervenant dans les operations de l'entreprise pendant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens

(2) En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas est tenu d'établir un lot distinct pour chaque œuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères Il a l'obligation d'aviser a peine de nullite, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'œuvre par lettre recommandee un mois avant toute décision sur la cession ou toute procedure de liquidation L acquereur est de même lié par les obligations du cedant L'auteur et les coauteurs possedent un droit de préemption sur l'œuvre, sauf si l'un des coproducteurs se declare acquereur A defaut d'accord le prix d achat est fixe a dire d'expert

(3) Lorsque l'activite de l'entreprise a cesse depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcee, l'auteur et les coauteurs peuvent demander la resiliation du contrat de production audiovisuelle

TITRE III

DES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR

ARTICLE 56. – (1) **Les droits voisins du droit d'auteur comprennent les droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des** entreprises de communication audiovisuelle.

(2) La jouissance des droits reconnus aux personnes physiques et morales énumérées ci-dessus ne peut en tout état de cause porter atteinte aux droits d'auteur, ni en limiter l'exercice.

ARTICLE 57. – (1) **L'artiste-interprète a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes** suivants :

a) la communication au public de son interprétation, y compris la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation fixée sur phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir acces de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, sauf lorsque la communication au public :

- est faite à partir d'une fixation ou d'une communication au public de l'interprétation ;

- est une réémission autorisée par l'entreprise de communication audiovisuelle qui émet le premier l'interprétation ;

b) la fixation de son interprétation non fixée ,

c) la reproduction d'une fixation de son interprétation ;

d) la distribution d'une fixation de son interprétation, par la vente, l'échange, la location au public ;

e) l'utilisation séparée du son et de l'image de l'interpretation, lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.

(2) En l'absence d'accord contraire :

a) toute autorisation de télédiffuser accordée à une entreprise de communication audiovisuelle est personnelle ;

b) l'autorisation de télédiffuser n'implique pas autorisation de fixer l'interprétation ;

c) l'autorisation de télédiffuser et de fixer l'interprétation n'implique pas autorisation de reproduire la fixation ;

d) l'autorisation de fixer l'interprétation et de reproduire cette fixation n'implique pas autorisation de télédiffuser l'interprétation à partir de la fixation ou de ses reproductions.

ARTICLE 58. – (1) L'artiste-interprète a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.

(2) Ce droit est attaché à sa personne. Il est notamment perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort.

ARTICLE 59. – (1) Le producteur du phonogramme jouit du droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange, le louage ou la communication au public du phonogramme, y compris la mise à disposition du public par fil et sans fil de son phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

(2) Les droits reconnus au producteur du phonogramme en vertu de l'alinéa précédent, ainsi que le droit d'auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l'œuvre fixée, ne peuvent faire l'objet de cessions séparées.

ARTICLE 60. – Lorsqu'un phonogramme est mis en circulation à des fins commerciales, ni l'artiste-interprète ni le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle, ni à sa télédiffusion ou à sa distribution simultanée et intégrale par câble.

ARTICLE 61. – (1) L'utilisation dans les conditions visées à l'article 60 ci-dessus des phonogrammes publiés à des fins commerciales, quel que soit le lieu de fixation de ceux-ci, ouvre droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs

(2) Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publics à des fins commerciales. Elle est assise sur les recettes d'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes

ARTICLE 62. – (1) Le barème de rémunération et les modalités de versement de cette rémunération sont établis par l'organisme compétent de gestion collective en concertation avec les personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions visées aux articles 59 et 61 ci-dessus.

(2) A défaut d'accord dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans l'hypothèse où aucun accord n'intervient à l'expiration d'un précédent accord, une commission d'arbitrage dont la composition est déterminée par voie réglementaire statue définitivement sur la question.

ARTICLE 63. –(1) Les personnes utilisant les phonogrammes à des fins commerciales sont tenues, lorsqu'elles s'acquittent de leurs obligations, de fournir à l'organisme compétent de gestion collective les programmes exacts des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits

(2) La rémunération prévue au présent titre est perçue pour le compte des ayants droit ou ayants cause et répartie entre ceux-ci par l'organisme compétent de gestion collective.

ARTICLE 64. – (1) Le producteur du vidéogramme jouit du droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange, le louage, ou la communication au public du vidéogramme, y compris la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement

(2) Les droits reconnus au producteur du vidéogramme en vertu de l'alinéa précédent, ainsi que les droits d'auteurs et les droits des artistes-interprètes, dont il disposerait sur l'œuvre fixée, ne peuvent faire l'objet de cessions séparées

ARTICLE 65. – L'entreprise de communication audiovisuelle jouit du droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser :

- la fixation, la reproduction de la fixation, la réémission des programmes et la communication au public de ses programmes, y compris la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de ses

programmes de manière que chacun puisse y avoir accès a l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement ,

- la mise à la disposition du public par vente, louage ou échange de ses programmes

ARTICLE 66 - Les autorisations visées au présent titre doivent, à peine de nullité, être données par tout moyen laissant trace écrite, y compris les supports electroniques

ARTICLE 67 - (1) Les bénéficiaires des droits ouverts au present titre ne peuvent interdire

a) les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle familial ;

b) les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les realise et non destinées à l'utilisation collective ,

c) sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source

- les analyses et courtes citations justifiées par le caractere critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ,

- les revues de presse ,

- la diffusion, même intégrale a titre d'information, d'actualite, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans des réunions publiques à caractère politique et les cerémonies officielles ,

d) la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre

(2) Les artistes-interprètes ne peuvent interdire ni la reproduction ni la communication publique de leurs prestations si elles sont accessoires a un evénement constituant un sujet principal d'une sequence, d'une œuvre ou d un document audiovisuel

ARTICLE 68. – La durée des droits patrimoniaux, objet du présent titre est de cinquante ans à compter :

- de la fin de l'année civile de fixation, pour les phonogrammes, vidéogrammes et les interprétations qui y sont fixées ;
- de la fin de l'année civile d'exécution, pour les interprétations non fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes ;
- de la fin de l'année civile de télédiffusion, pour les programmes des entreprises de communication audiovisuelle.

TITRE IV

DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE

CHAPITRE I

DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE DES PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES DE COMMERCE

ARTICLE 69. – Les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres et interprétations fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé.

ARTICLE 70. - (1) La rémunération prévue au précédent article est versée par le fabricant ou l'importateur des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'œuvres ou d'interprétations fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes lors de la mise en circulation au Cameroun de ceux-ci.

(2) Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.

ARTICLE 71. – (1) Les types de supports, les taux de rémunération et les modalités de versement sont déterminés par voie réglementaire.

(2) La rémunération prévue au présent chapitre est perçue pour le compte des ayants droit ou ayants cause par l'organisme compétent de gestion collective.

(3) La rémunération pour copie privée des phonogrammes ou vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs, aux artistes-interprètes, aux producteurs et au fonds de soutien à la politique culturelle prévu à l'article 5 (4) ci-dessus.

CHAPITRE II
DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE DES ŒUVRES IMPRIMEES

ARTICLE 72.- Les auteurs des œuvres imprimées et les éditeurs desdites œuvres ont droit à une rémunération au titre de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé.

ARTICLE 73.- La rémunération prévue au présent article est versée par le fabricant ou l'importateur des machines et utilisable pour la reproduction à usage privé, d'une œuvre imprimée, lors de la mise en circulation au Cameroun de ces machines

ARTICLE 74.- (1) Les types de machines assujettis à la rémunération et le taux de cette rémunération, ainsi que les modalités de versement sont déterminés par voie réglementaire.

(2) La rémunération prévue au présent chapitre est perçue pour le compte des ayants droit ou ayants cause par l'organisme compétent de gestion collective.

(3) La rémunération pour copie privée des œuvres imprimées bénéficie à parts égales aux auteurs, aux éditeurs et au fonds de soutien à la politique culturelle prévu à l'article 5 (4) ci-dessus.

TITRE V
DE LA GESTION COLLECTIVE

ARTICLE 75 - (1) Les titulaires du droit d'auteur ou des droits voisins peuvent, aux fins de l'exercice de leurs droits, créer des organismes de gestion collective de droits d'auteurs et de droits voisins

(2) Il ne peut être créé qu'un organisme par catégorie de droit d'auteur et de droits voisins Les catégories sont déterminées par genre et par association nécessaire

(3) Les dispositions de l'alinéa (1) du présent article ne portent nullement préjudice à la faculté appartenant aux auteurs et aux titulaires de droits voisins d'exercer directement les droits qui leur sont reconnus par la présente loi

ARTICLE 76.- Les modalités de contrôle de la création et du fonctionnement des organismes de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 77.- (1) Peuvent être membres d'un organisme de gestion collective, les auteurs, les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les éditeurs ou leurs ayants droit ou ayants cause.

(2) Sauf convention contraire, l'acte d'affiliation à un organisme confère à celui-ci mandat de son membre pour accomplir tout acte de gestion collective, telles l'autorisation d'exploitation des œuvres, la perception et la répartition des redevances, la défense judiciaire des droits.

ARTICLE 78.- (1) Les organismes de gestion collective doivent tenir à la disposition des personnes intéressées le répertoire de leurs membres et des œuvres de ceux-ci.

(2) Les organismes de gestion collective doivent utiliser leurs revenus selon un barème déterminé par leurs statuts et autres textes fondamentaux approuvés par le ministre chargé de la culture.

ARTICLE 79 - (1) Tout organisme de gestion collective est tenu de communiquer au ministre chargé de la culture spontanément ou à la demande de celui-ci :

a) ses comptes annuels ;

b) les modifications de ses statuts et autres textes fondamentaux ainsi que des règles de perception et de répartition des droits, un mois au moins avant leur examen par l'assemblée générale ;

c) les accords de coopération et autres conventions conclus avec les tiers ;

d) les décisions de l'assemblée générale ;

e) les bilans et comptes rendus, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ,

f) les noms de ses représentants .

(2) Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les informations mentionnées au présent article

TITRE VI

DES INFRACTIONS, DES SANCTIONS ET DES PROCEDURES

ARTICLE 80. – Est constitutive de contrefaçon :

a) toute exploitation d'une œuvre littéraire ou artistique faite en violation de la présente loi, par représentation, reproduction, transformation ou distribution par quelque moyen que ce soit ;

b) toute reproduction, communication au public ou mise à la disposition du public par vente, échange, location d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, réalisées sans l'autorisation lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, ou de l'entreprise de communication audiovisuelle ;

c) toute atteinte au droit moral, par violation du droit de divulgation, du droit à la paternité ou du droit au respect d'une œuvre littéraire ou artistique ,

d) toute atteinte au droit à la paternité et au droit à l'intégrité de la prestation de l'artiste interprète.

ARTICLE 81. – (1) Est assimilé à la contrefaçon :

a) l'importation, l'exportation, la vente ou la mise en vente des objets contrefaisants ,

b) l'importation ou l'exportation de phonogrammes ou vidéogrammes réalisées sans autorisation lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète ou du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ,

c) le fait de fabriquer sciemment ou d'importer en vue de la vente ou de la location, ou d'installer un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu en tout ou partie pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à son opérateur ou à ses ayants droit ou ayants cause ,

d) la neutralisation frauduleuse des mesures techniques efficaces dont les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins se servent pour la protection de leurs productions contre les actes non autorisés ;

e) le fait de laisser reproduire ou de représenter dans son établissement de façon irrégulière les productions protégées en vertu de la présente loi ,

f) le défaut de versement ou le retard injustifié de versement d'une rémunération prévue par la présente loi ;

g) le fait d'accomplir les actes suivants, en sachant ou, pour les sanctions civiles, en ayant de justes raisons de croire que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prevu par la présente loi .

- supprimer ou modifier sans y être habilité, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ,

- distribuer, importer aux fins de distribution, communiquer au public sans y être habilité, des originaux ou des exemplaires d'œuvres, d'interprétations, de vidéogrammes, de phonogrammes, de programmes, en sachant que les informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

(2) Par « information sur le régime des droits », il faut entendre des informations qui permettent d'identifier l'œuvre, l'interprétation, le vidéogramme, le phonogramme ou le programme, ou les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de ces productions et tout numéro ou code représentant ces informations lorsque l'un de ces éléments d'information est joint à l'exemplaire d'une production ou est lié à la communication d'une production au public

ARTICLE 82. – (1) Les infractions visées aux articles 80 et 81 sont punies d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500 000 à 10 000 000 de. Francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

(2) Les peines prévues au présent article sont doublées lorsque l'auteur de l'infraction est le cocontractant du titulaire du droit violé.

ARTICLE 83. – Les infractions aux dispositions de l'article 20 ci-dessus peuvent entraîner une condamnation solidaire à des dommages et intérêts par le tribunal au profit des bénéficiaires du droit de suite, de l'acquéreur, du vendeur et de la personne chargée de procéder à la vente aux enchères publiques

ARTICLE 84. – (1) En tout état de cause, le tribunal peut ordonner la confiscation des exemplaires contrefaisants, du matériel ayant servi à la commission de l'infraction, de même que les recettes qu'elle aurait procurées au contrevenant

(2) Le matériel utilisé par le contrefacteur et les exemplaires contrefaisants peuvent être détruits

(3) La juridiction peut ordonner la publication de la décision dans les conditions prévues à l'article 33 du Code Pénal.

ARTICLE 85. – (1) Lorsque leurs droits sont violés ou menacés de l'être, les personnes physiques ou morales ou leurs ayants droit ou ayants cause, titulaires des droits visés par la présente loi, peuvent requérir un officier de police judiciaire ou un huissier de justice pour constater les infractions et, au besoin, saisir, sur autorisation du Procureur de la République ou du juge compétent, les exemplaires contrefaisants, les exemplaires et les objets importés illicitement et le matériel résultant, ayant servi ou devant servir à une représentation ou à une reproduction, installés pour de tels agissements prohibés

(2) Le président du tribunal civil compétent peut également, par ordonnance sur requête, décider de

a) la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une œuvre ,

b) la suspension des représentations ou des exécutions publiques illicites ,

c) la saisie même les jours non ouvrables ou en dehors des heures légales, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées ainsi que des exemplaires contrefaisants ,

d) la saisie du matériel ayant servi à la fabrication ,

e) la saisie des recettes provenant de toute exploitation effectuée en violation des droits d'auteur ou des droits voisins

ARTICLE 86 - (1) Dans les quinze jours de la date du procès-verbal de saisie, le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de fabrication ou celle des représentations, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, à qui appartiendront les produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

(2) Le président du tribunal statuant en référé peut, s'il fait droit à une demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme effectuée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre

ARTICLE 87.- Faute pour le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les quinze jours de la saisie, mainlevée de cette saisie peut être ordonnée, à la demande du saisi ou du tiers saisi, par le président du tribunal statuant en référé.

ARTICLE 88.- Lorsque les produits d'exploitation revenant au titulaire du droit d'auteur et de droits voisins font l'objet d'une saisie-attribution, le président du tribunal civil compétent peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies

ARTICLE 89.- Lorsque, par des marchandises qui viennent d'être dédouanées, une partie porte atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins, le président du tribunal peut lui ordonner de cesser la violation.

ARTICLE 90.- (1) Lorsque le titulaire du droit d'auteur ou de droits voisins soupçonne l'importation ou l'exportation imminente de marchandises qui violent ses droits, il peut demander au ministre en charge des douanes ou au président du tribunal de faire suspendre par les autorités douanières la mise en libre circulation desdites marchandises

(2) Le demandeur devra, à l'appui de sa demande, fournir une description des marchandises et prouver l'atteinte en vertu de la loi du pays d'importation ou de la présente loi

(3) Afin de permettre au demandeur d'engager et justifier son action en justice, l'administration des douanes devra lui fournir toutes les informations relatives aux marchandises retenues, nonobstant les dispositions du code des douanes relatives au secret professionnel. Le transporteur, le transitaire, le déclarant, l'acconier ou toute autre personne est astreinte à la même obligation

(4) Le juge ou le ministre peut exiger une caution au demandeur

(5) L'importateur ou l'exportateur et le demandeur sont informés de la suspension dans les cinq jours qui suivent la décision

(6) Dix (10) jours après que le demandeur ait été informé de la suspension, si les autorités douanières ignorent qu'une personne autre que le défendeur n'a pas saisi la juridiction compétente quant au fond, ou si l'autorité compétente a prolongé la suspension, celle-ci sera levée.

(7) Le demandeur doit reparer le préjudice causé par la détention injustifiée des marchandises

ARTICLE 91.- Pour l'application des dispositions pénales ci-dessus, les délais d'opposition et d'appel sont respectivement de quinze (15) jours et d'un (1) mois à compter de la signification du jugement

TITRE VII
DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI

ARTICLE 92.- Les œuvres, les interprétations, les phonogrammes, les vidéogrammes et les programmes des camerounais sont protégés par la présente loi En cas de cotitularité, il suffit que l'un des titulaires soit Camerounais.

ARTICLE 93.- (1) Les étrangers jouissent au Cameroun du droit d'auteur ou de droits voisins dont ils sont titulaires, sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement protège les droits des camerounais.

(2) Le droit d'auteur et les droits voisins dont jouissent les étrangers sont protégés conformément a la présente loi

ARTICLE 94 - Les dispositions de la presente loi relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques, aux interprétations, phonogrammes, vidéogrammes et programmes s'appliquent aux œuvres qui ont droit à la protection en vertu d'un traité international auquel le Cameroun est partie.

ARTICLE 95 - Toute question prealable au problème principal de la protection des droits des étrangers, notamment la question de la détermination de la qualite de titulaire de droits, est réglée par la presente loi

TITRE VIII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 96 - Les organismes de gestion collective sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi dans les douze (12) mois suivant son entrée en vigueur.

ARTICLE 97 - La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°90/010 du 10 août 1990, sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

YAOUNDE, LE 19 DEC. 2000

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

PAUL BIYA